

1005818-69.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Cibele Frigi Rodrigues Rizzi

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... autos que o autor fora vítima de um furto, pelo qual houve a subtração de seu aparelho de telefone celular.

Ainda, tem-se que as operações realizadas por meio do referido aparelho, indicadas na petição inicial, foram documentalmente comprovadas nos autos (fls. 45/46, 56/72 e 73/80).

No entanto, em relação ao Banco Bradesco S.A., não há qualquer ação ou omissão deste a caracterizar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: 7 nº 830, Rio Claro-SP - cep 13500-143

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005818-69.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005818-69.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Bruno Luiz Barbi

Requerido:

Banco Bradesco S.A. e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CIBELE FRIGI RODRIGUES RIZZI

CONCLUSÃO

Em 31 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito, DRA. CIBELE FRIGI RODRIGUES RIZZI. A Esc.

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Anote-se, de início, não ser o caso de decretação de segredo de justiça, na medida em que o caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a publicidade é a regra, sendo garantida constitucionalmente (CF, art. 93, inciso IX).

Aliás, o sistema atual já permite o cadastro de determinadas peças em sigilo, tornando-as acessíveis apenas às partes e ao Juízo, o que basta à salvaguarda da intimidade dos envolvidos.

Sendo assim, e diante da natureza dos documentos apresentados a fls. 488/490, determino a categorização dos mesmos como documentos sigilosos. Providencie a Serventia o necessário.

Também não é o caso de ilegitimidade passiva do réu Banco Bradesco S.A., pois se trata da instituição financeira na qual fora realizado o empréstimo questionado pelo autor, e considerando que o autor imputa ao referido réu a existência de falha na prestação de seus serviços, de modo que a pretensão inicial se insere na esfera jurídica deste, tratando-se também o mencionado réu, portanto, de um dos titulares dos interesses em conflito.

No mais, convém anotar que o autor possui interesse processual, tendo sido por ele devidamente observada a via processual adequada e necessária ao provimento jurisdicional pretendido.

Aliás, não há qualquer previsão legal que imponha ao autor a utilização da via administrativa como condição prévia ao exercício do direito de ação, devendo ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, os elementos de convicção constantes dos autos são de molde a impossibilitar o acolhimento do pedido inicial em relação ao réu Banco Bradesco S.A. e a possibilitar o parcial acolhimento do pedido inicial em relação aos réus Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre o autor e os réus é de natureza consumerista, tendo em vista que estes são fornecedores de serviços cujo destinatário final é o autor.

A controvérsia deve, portanto, ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

De outro prisma, tendo em mente a teoria do risco do negócio ou atividade, base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em existência ou não de culpa da parte ré.

Não bastasse, restou incontroverso nos autos que o autor fora vítima de um furto, pelo qual houve a subtração de seu aparelho de telefone celular.

Ainda, tem-se que as operações realizadas por meio do referido aparelho, indicadas na petição inicial, foram documentalmente comprovadas nos autos (fls. 45/46, 56/72 e 73/80).

No entanto, em relação ao Banco Bradesco S.A., não há qualquer ação ou omissão deste a caracterizar a sua participação no evento e a falha na prestação de seus serviços, pois se depreende dos autos que fora realizado apenas um empréstimo bancário em nome do autor, cujo valor posteriormente foi transferido para outra conta também de titularidade do autor.

Assim, tratando-se de operação única e em valor que não se mostra elevado, realizada a partir do aparelho de telefone celular do autor, não havia meios para que o réu Banco Bradesco S.A. pudesse identificar que se tratava de uma transação fraudulenta.

Desta forma, restou afastado o nexo causal entre eventual ação ou omissão do réu Banco Bradesco S.A. e os danos que sustenta o autor ter sofrido, até porque o referido réu sequer tinha como saber a que título estava sendo realizado e empréstimo em nome do autor, restando excluída a sua responsabilidade na hipótese. Assim, não é possível o acolhimento do pedido inicial em relação ao réu Banco Bradesco S.A.

Outrossim, não se pode negar que o furto sofrido pelo autor ocorreu fora das dependências das instituições financeiras réas, estando incontroverso nos autos que as operações foram realizadas exclusivamente por estelionatários por meio do aparelho de telefone celular do autor, o que ensejaria o rompimento do nexo causal na hipótese.

No entanto, evidente que houve falha no sistema de segurança dos réus Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., que possibilitaram a realização de inúmeras operações nas contas bancárias do autor em curto espaço de tempo, em horários atípicos e em valores que somados mostram-se elevados, apresentando características típicas de fraude.

Aliás, nada há nos autos a evidenciar que as transações realizadas estariam no padrão das demais operações usualmente realizadas pelo autor.

Demais disso, em que pese o autor tenha comunicado aos réus a ocorrência do furto

após a realização das operações questionadas nos autos, não se pode deixar de notar que o fato ocorrera em uma sexta-feira, em período noturno e que as referidas operações foram realizadas logo pela manhã de um sábado, não se tratando de dia útil.

Assim, verifica-se a existência de falha na prestação dos serviços dos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., pois é seu dever manter fiscalização constante nas operações financeiras realizadas em seus sistemas, a fim de fornecer a segurança necessária e evitar fraudes praticadas por terceiros, pois se trata de risco inerente à sua própria atividade.

Assim, em relação aos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A. não há que se falar em culpa exclusiva do autor ou de terceiro, por se tratar de hipótese de fortuito interno.

O que se tem dos autos é que os referidos réus assumiram o risco de uma atitude imprudente, ao permitirem a realização de seguidas operações por terceiros estelionatários, não havendo como eximi-los de responsabilidade no caso, tendo em vista que é dever do fornecedor adotar as cautelas e diligências na prestação de seus serviços, a fim de evitar transtornos indevidos aos consumidores.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." (art. 14, caput).

E mais, define que "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)" (CDC, artigo 14, § 1º).

Ainda, no caso em tela, em relação aos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., não se pode olvidar que no exercício da atividade bancária, da qual indissociável a guarda de bens e valores dos consumidores-clientes, perfeitamente previsível a tentativa de fraude.

Nesta esteira, quando a empresa dispõe-se a se dedicar ao exercício da guarda e financiamento de bens e valores, como no caso dos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., assume a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade.

Neste sentido, o enunciado da Súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Estando caracterizada, portanto, a irregularidade do serviço prestado pelos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., é de rigor a sua condenação solidária no pagamento dos valores correspondentes às operações fraudulentas realizadas em nome do autor, descontando os valores já estornados, conforme restou incontroverso nos autos (fls. 454/456 e 497).

Entretanto, no que tange ao pedido de devolução em dobro de valores, convém mencionar o recente entendimento firmado no Tema 929 do E. Superior Tribunal de Justiça:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Assim, não é possível o acolhimento do pedido inicial neste ponto.

De fato, no caso em tela, não obstante a falha na prestação do serviço dos réus Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., considerando que as operações foram realizadas mediante fraude e que o autor não comunicou a ocorrência do furto de seu aparelho de telefone celular de modo imediato, está caracterizada a existência de engano justificável nas cobranças realizadas, não estando consubstanciada conduta dos réus contrária à boa-fé objetiva.

Por fim, da narrativa dos autos constata-se hipótese de meros aborrecimentos, insuscetíveis de indenização por dano moral, na medida em que, na espécie, a falha na prestação dos serviços dos réus mencionados, só por si, foi situação jurídico-factual insuficiente ao estabelecimento de vínculo causal eficiente e determinante

da incidência da disposição contida no artigo 186 do Código Civil.

Com efeito, tudo não passou de um simples percalço transitório, sem maiores consequências objetivamente avaliáveis no plano da moral, até porque, em que pese os dissabores suportados pelos autor, os acontecimentos não lhe acarretaram consequências mais perniciosas.

Aliás, observo que a questão relativa ao encerramento da conta do autor, suscitada a fls. 299/303, não comporta apreciação nestes autos, pois não constitui o objeto da controvérsia e da pretensão deduzida na petição inicial.

Assim é que, meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia apresentam-se como situações comuns a que todos estão sujeitos, como consequências naturais da vida cotidiana, não possuindo o condão de ensejar a caracterização de dano moral, hipótese adstrita às situações em que há efetiva ofensa aos direitos personalíssimos, com abalo à honra, ao bom nome, etc.

Vale dizer, tem sido decidido em nossos tribunais que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada.

A propósito, cito:

"Não cabem no rótulo de "dano moral" os transtornos, aborrecimentos ou contratemplos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um". (TJ/SP - Relator: Pinheiro Franco - Apelação Cível n. 217.320-2).

A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito (no caso caracterizado pela falha na prestação dos serviços), de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.

O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não se verifica no caso em tela.

Sem prejuízo, convém observar que para fins de aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor deve haver a efetiva demonstração de relevante prejuízo às atividades rotineiras ou laborais deste, em razão da conduta do fornecedor do serviço, o que também não restou evidenciado nos autos.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, em relação ao réu Banco Bradesco S.A., JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem prejuízo, em relação aos réus Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condena-los, solidariamente, no pagamento ao autor da importância de R\$ 6.711,29 (seis mil, setecentos e onze reais e vinte e nove centavos), corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde os desembolsos e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Como corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Observando-se o disposto no artigo 52 da Lei 9.099/95, e os princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais, ficam os réus Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento e Banco C6 S.A. advertidos por ocasião da publicação da presente sentença de que deverão realizar o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, sob pena de prosseguir-se nos termos dos parágrafos 1º, primeira parte, e 3º do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez (10) dias, contados da intimação e/ou publicação da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (art. 42, "caput", Lei 9099/95).

Quando devido, o preparo recursal será recolhido, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).

Nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei 9099/95, o valor do preparo do recurso inominado compreende:

- taxa de distribuição correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa (art. 4º, inciso I, Lei Estadual 11608/2003), atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP (cf. Provimento CG 01/2020 e Comunicado CG 136/2020), observando que o valor mínimo da parcela não será inferior a 5 (cinco) UFESP's, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento (art. 4º, parágrafo 1º, Lei Estadual 11608/2003), a ser paga por meio de guia DARE, código 230-6;
- taxa de apelação correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, ou na hipótese de pedido condenatório, do valor da condenação fixado na sentença devidamente atualizado (cf. Provimento CG 01/2020, Comunicado CG 136/2020 e art. 4º, inciso II e parágrafo 2º, Lei Estadual 11608/2003), observando que o valor mínimo da parcela não será inferior a 5 (cinco) UFESP's, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento (art. 4º, parágrafo 1º, Lei Estadual 11608/2003), a ser paga por meio de guia DARE, código 230-6;
- valor destinado à remuneração do conciliador, conforme o disposto na Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o decidido na Consulta ao Conselho Superior do Sistema de Juizados Especiais (proc.n.2019/55632, de 22.04.2019), correspondente a R\$ 71,31, levando-se em conta o valor da causa e a tabela de remuneração atualmente vigente, a ser pago mediante depósito judicial em conta vinculada a este processo;
- todas as demais despesas processuais (despesas postais, diligências de oficial de justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), em conformidade com os valores definidos pelo Conselho Superior da Magistratura e Corregedoria Geral da Justiça, devendo as bases de cálculos dos valores correspondentes ser atualizadas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP (cf. Provimento CG 01/2020 e Comunicado CG 136/2020).

P.I.

Rio Claro, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA